

1524078-09.2019.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO AUGUSTO MATOS ZAZINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

1. O sentenciado foi condenado, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

A referida infração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998, Araraquara - SP - cep 14801-425

1524078-09.2019.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1524078-09.2019.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OTAVIO AUGUSTO MATOS ZAZINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

1. O sentenciado foi condenado, em definitivo, como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

A referida infração penal prescreve em 2 (dois) anos (art. 30 do mesmo diploma legal).

Todavia, sendo o sentenciado menor de 21 anos de idade na data do fato, o prazo de prescrição é reduzido de metade (art. 115 do Código Penal), ou seja, é de 1 (um) ano.

Ora, entre a publicação em cartório da r. sentença prolatada por este Juízo em 24.02.2020 (fls. 206/216) e o julgamento final pelo E. TJSP em 30.09.2021 (fls. 295/299) transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano.

Forçoso concluir-se, pois, que a pretensão punitiva estatal foi fulminada, na hipótese em exame, pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de OTAVIO AUGUSTO MATOS ZAZINO, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 110, caput, e 115, todos do Código Penal, c.c. o art. 30 da Lei nº 11.343/06.

Façam-se as devidas comunicações e anotações.

2. Fl. 334 – O numerário apreendido deverá permanecer depositado até o eventual cumprimento de providências pelo sentenciado para a restituição.

Após, arquivem-se os autos.

P. A. e Int.

Araraquara, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA